



PUTUSAN
Nomor 303/Pid.Sus/2025/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SONNY WILLIAMS JONATHAN DAWIR ALIAS WILLIAMS ANAK DARI THOMAS DAWIR;**
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/3 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Jalan Sumber Air 2 nomor 18 RT 03 RW 08 Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
Rumah Kos: Gang Pawiro Danukusuman GK 4/1234 RT 15 RW 4 Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 11 November 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2026;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: Abdul Kadir Z. Lakuy, S.H. dan kawan, Advokad, berkantor di Jalan Gg. Cendani No.1, RT.08 RW.45, Plumbon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banguntapan, Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2025 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 303/Pid.Sus/2025/PN Yyk tanggal 13 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2025/PN Yyk tanggal 13 Oktober 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sonny Williams Jonathan Dawir alias Williams anak dari Thomas Dawir bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja dan penyalahguna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Dan Kedua pasal 127 ke-1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sonny Williams Jonathan Dawir alias Williams anak dari Thomas Dawir dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah plastik klip bening yang berisikan bahan daun yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan berat brutto 0,63 gram.
 - 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver.
 - 5 (lima) pak plastik klip bening merk HW.
 - 1 (satu) Buah mangkok warna hijau.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 6 warna hitam, nomor IMEI 863011040221353, IMEI 1: 2: 863011040221346, nomor Sim Card 082327605669, nomor Whatsapp 082327605669.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 19 (sembilan belas) paket yang masing-masing dibungkus plastik klip bening yang berisikan bahan daun yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan total berat brutto 270 gram.
- 1 (satu) buah kardus bekas paket yang dibungkus plastik warna merah dan dilakban bening yang terdapat Resi Lion Parcel dengan Nomor Resi 11LP1754010754238, atas nama penerima Kak Diva, alamat penerima Danukusuman GK 4/1234, RT.015/RW.004, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225 (di belakang Salad One Baciro), Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
- 2 (dua) buah sepatu warna abu-abu merk Desle.

DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA PIUS LINUS KAYOM ALIAS PIUS ANAK DARI RUFINUS KAYOM

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan dihukum yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap paa pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-116/RP.9/10/2025 tanggal 08 Oktober 2025 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Sonny Williams Jonathan Dawir alias Williams anak dari Thomas Dawir melakukan permufakatan jahat dengan Saksi Pius Linus Kayom alias Pius anak dari Rufinus Kayom (penuntutan terpisah) dan ditangkap petugas BNNP DIY pada hari Minggu 3 Agustus 2025 sekira pukul 12.15 wib atau setidaknya pada tahun 2025 di rumah kos kedua Terdakwa di Gang

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pawiro Danukusuman GK 4/1234 RT 15 RW 04 Baciro Gondokusuman Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu 3 Agustus 2025 sekitar pukul 10.30 wib ada petugas paket Lion Parcel yang datang mengantarkan paket ke kos Saksi Pius Linus Kayom. Kamar Saksi Pius Linus Kayom ada di lantai 2 sehingga harus turun ke lantai 1 Tertera dalam resi pengiriman bahwa nama penerima adalah "Kak Diva" sesuai dengan nama penerima paket yang dikatakan oleh Terdakwa. Setelah Saksi Pius Linus menerima paket kemudian naik ke lantai 2. Selanjutnya Saksi Pius Linus kemudian mengetuk kamar kos Terdakwa yang letaknya di seberang kamar kos Saksi Pius Linus. Setelah beberapa kali mengetuk pintu kamar Terdakwa namun tidak ada jawaban, kemungkinan Terdakwa masih tidur. Sambil membawa paket kiriman Lion Parcel tersebut Saksi Pius Linus hendak masuk ke kamarnya dan akan menyerahkan kepada Terdakwa nanti kalau Terdakwa sudah bangun. Pada saat Saksi Pius Linus hendak masuk ke dalam kamar, datanglah petugas BNNP DIY. Petugas mengatakan "Jangan bergerak" dan menyuruh Saksi Pius Linus masuk ke dalam kamar dan meletakkan paket tersebut. Tidak lama kemudian datanglah Ketua RT ke kamar Saksi Pius Linus. Petugas bertanya kepada Saksi Pius Linus, "Apa isi paket itu ?" Dan Saksi Pius menjawab, "Milik Terdakwa Sonny Williams pak. Kamarnya itu (sambil menunjuk kamar Terdakwa)." Selanjutnya petugas menuju kamar Terdakwa.
- Pada sekitar pukul 11.00 wib petugas mengetuk pintu kamar Terdakwa. Ketika Terdakwa buka ternyata sudah ada banyak orang yang diantaranya membawa Saksi Pius Linus Kayom alias Pius. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa mereka adalah petugas dari BNNP DIY. Petugas menanyakan apakah paket yang diterima Saksi Pius Linus Kayom adalah barang milik Terdakwa, dan dijawab iya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga mengetahui kalau barang yang ada didalam paket tersebut adalah ganja. Dengan diSaksikan oleh Ketua RT 015 yaitu Saksi Santosa, petugas melakukan penggeledahan kamar Terdakwa dan menemukan 1 buah plastic klip bening yang berisi bahan daun yang diduga narkotika golongan 1 jenis ganja dengan berat brutto 0,63 gram. Juga ditemukan 1 unit

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital warna silver, 5 pak plastic klip bening merk HW, 1 buah mangkok warna hijau, juga ditemukan di atas kasur kamar Terdakwa 1 unit handphote merk merk Realme 6. Petugas bertanya kepada Terdakwa ganja tersebut milik siapa. Dan dijawab Terdakwa bahwa ganja tersebut milik Terdakwa yang dibelinya seharga Rp 100.000,- dari Ricco (DPO). Ganja tersebut merupakan sisa konsumsi Terdakwa dan Saksi Pius Linus. Barang bukti ganja tersebut setelah dilakukan penimbangan ulang oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Propinsi DIY didapatkan berat bersih 0,45 gram, diambil untuk pemeriksaan 0,03 gram dan tersisa 0,42 gram.

- Selanjutnya Terdakwa diminta menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap paket di kamar Saksi Pius Linus. Paket tersebut dikemas dengan bungkus plastik warna merah dan berisi 2 buah sepatu warna abu abu merk Desle yang didalamnya diselipkan 19 plastik bening dengan isi ganja jumlah total 19 plastik bening dengan total berat bruto 270 gram. Saat petugas bertanya ganja tersebut milik siapa, dijawab oleh Terdakwa bahwa ganja tersebut milik Ricco. Alamat kos Terdakwa dipakai sebagai tempat menerima paket tersebut. Dan karena Terdakwa sering bangun kesiangkan karena mengerjakan skripsi maka Terdakwa minta tolong Saksi Pius Linus untuk menerima paket dan mengantarkannya ke kos Terdakwa.
- Berdasarkan Uji Laboratorium di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Propinsi DIY nomor R/400.7.5/1284/D13.1 tanggal 12 Agustus 2025 barang bukti disita dari Sonny Williams Jonathan Dawir alias Williams anak dari Thomas Dawir dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti nomor RBB/17.a/VIII/2025/BNNP DIY 018666/T/08/2025 dengan Metode Pemeriksaan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dan hasil pemeriksaan Ganja (THC) positif.
- Berdasarkan Uji Laboratorium di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Propinsi DIY nomor R/400.7.5/1285/D13.1 tanggal 12 Agustus 2025 barang bukti disita dari Pius Linus Kayom alias Pius anak dari Rufinus Kayom dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti nomor RBB/16.a/VIII/2025/BNNP DIY 018667/T/08/2025 dengan Metode Pemeriksaan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dan hasil pemeriksaan Ganja (THC) positif.
- Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Sonny Williams Jonathan Dawir alias Williams anak dari Thomas Dawir melakukan permufakatan jahat dengan Saksi Pius Linus Kayom alias Pius anak dari Rufinus Kayom (penuntutan terpisah) dan ditangkap petugas BNNP DIY pada hari Minggu 3 Agustus 2025 sekira pukul 12.15 wib atau setidaknya pada tahun 2025 di rumah kos kedua Terdakwa di Gang Pawiro Danukusuman GK 4/1234 RT 15 RW 04 Baciرو Gondokusuman Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu 3 Agustus 2025 sekitar pukul 10.30 wib ada petugas paket Lion Parcel yang datang mengantarkan paket ke kos Saksi Pius Linus Kayom. Kamar Saksi Pius Linus Kayom ada di lantai 2 sehingga harus turun ke lantai 1 Tertera dalam resi pengiriman bahwa nama penerima adalah "Kak Diva" sesuai dengan nama penerima paket yang dikatakan oleh Terdakwa. Setelah Saksi Pius Linus menerima paket kemudian naik ke lantai 2. Selanjutnya Saksi Pius Linus kemudian mengetuk kamar kos Terdakwa yang letaknya di seberang kamar kos Saksi Pius Linus. Setelah beberapa kali mengetuk pintu kamar Terdakwa namun tidak ada jawaban, kemungkinan Terdakwa masih tidur. Sambil membawa paket kiriman Lion Parcel tersebut Saksi Pius Linus hendak masuk ke kamarnya dan akan menyerahkan kepada Terdakwa nanti kalau Terdakwa sudah bangun. Pada saat Saksi Pius Linus hendak masuk ke dalam kamar, datanglah petugas BNNP DIY. Petugas mengatakan "Jangan bergerak" dan menyuruh Saksi Pius Linus masuk ke dalam kamar dan meletakkan paket tersebut. Tidak lama kemudian datanglah Ketua RT ke kamar Saksi Pius Linus. Petugas bertanya kepada Saksi Pius Linus, "Apa isi paket itu ?" Dan Saksi Pius menjawab, "Milik Terdakwa Sonny Williams pak. Kamarnya itu (sambil menunjuk kamar Terdakwa)." Selanjutnya petugas menuju kamar Terdakwa.
- Pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 sekitar pukul 11.00 wib ada orang yang mengetuk pintu kamar Terdakwa. Ketika Terdakwa buka ternyata sudah

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2025/PN Yyk



ada banyak orang yang diantaranya membawa Saksi Pius Linus Kayom alias Pius. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa mereka adalah petugas dari BNNP DIY. Petugas menanyakan apakah paket yang diterima Saksi Pius Linus Kayom adalah barang milik Terdakwa, dan dijawab iya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga mengetahui kalau barang yang ada didalam paket tersebut adalah ganja. Dengan diSaksikan oleh Ketua RT 015 yaitu Saksi Santosa, petugas melakukan penggeledahan kamar Terdakwa dan menemukan 1 buah plastic klip bening yang berisi bahan daun yang diduga narkoba golongan 1 jenis ganja dengan berat brutto 0,63 gram. Juga ditemukan 1 unit timbangan digital warna silver, 5 pak plastic klip bening merk HW, 1 buah mangkok warna hijau, juga ditemukan di atas kasur kamar Terdakwa 1 unit handphote merk merk Realme 6. Petugas bertanya kepada Terdakwa ganja tersebut milik siapa. Dan dijawab Terdakwa bahwa ganja tersebut milik Terdakwa yang dibelinya seharga Rp 100.000,- dari Ricco (DPO). Ganja tersebut merupakan sisa konsumsi Terdakwa dan Saksi Pius Linus. Barang bukti ganja tersebut setelah dilakukan penimbangan ulang oleh balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Propinsi DIY didapatkan berat bersih 0,45 gram, diambil untuk pemeriksaan 0,03 gram dan tersisa 0,42 gram.

- Selanjutnya Terdakwa diminta menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap paket di kamar Saksi Pius Linus. Paket tersebut dikemas dengan bungks plastik warna merah dan berisi 2 buah sepatu warna abu abu merk Desle yang didalamnya diselipkan 19 plastik bening dengan isi ganja jumlah total 19 plastik bening dengan total berat bruto 270 gram. Saat petugas bertanya ganja tersebut milik siapa, dijawab oleh Terdakwa bahwa ganja tersebut milik Ricco. Alamat kos Terdakwa dipakai sebagai tempat menerima paket tersebut. Dan karena Terdakwa sering bangun kesiangan karena mengerjakan skripsi maka Terdakwa minta tolong Saksi Pius Linus untuk menerima paket dan mengantarkannya ke kos Terdakwa.
- Berdasarkan Uji Laboratorium di balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Propinsi DIY nomor R/400.7.5/1284/D13.1 tanggal 12 Agustus 2025 barang bukti disita dari Sonny Williams Jonathan Dawir alias Williams anak dari Thomas Dawir dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti nomor RBB/17.a/VIII/2025/BNNP DIY 018666/T/08/2025 dengan Metode Pemeriksaan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dan hasil pemeriksaan Ganja (THC) positif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Uji Laboratorium di balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Propinsi DIY nomor R/400.7.5/1285/D13.1 tanggal 12 Agustus 2025 barang bukti disita dari Pius Linus Kayom alias Pius anak dari Rufinus Kayom dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti nomor RBB/16.a/VIII/2025/BNNP DIY 018667/T/08/2025 dengan Metode Pemeriksaan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dan hasil pemeriksaan Ganja (THC) positif.
- Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Ketiga

Bahwa Terdakwa Sonny Williams Jonathan Dawir alias Williams anak dari Thomas Dawir pada hari Minggu 3 Agustus 2025 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada tahun 2025 di rumah kos Terdakwa di Gang Pawiro Danukusuman GK 4/1234 RT 15 RW 04 Baciro Gondokusuman Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, ditangkap sebagai pengguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut

- Pada hari Selasa 29 Juli 2025 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa mengkonsumsi ganja bersama Saksi Pius Linus di rooftop kos Gang Pawiro Danukusuman GK 4/1234 RT 15 RW 04 Baciro Gondokusuman Yogyakarta, dengan cara daun ganja Terdakwa linting dengan menggunakan kertas paper, kemudian ganja tersebut Terdakwa bakar dan dihisap selayaknya orang merokok.
- Terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas BNNP DIY dengan hasil positif mengandung THC (ganja), berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine nomor Sket/151/VIII/KBD/RH.04/2025/BNNP tanggal 24 Agustus 2025.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 127 ke-1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Gandhi Prasetyo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 sekitar jam 12.15 WIB Saksi selaku petugas BNNP DIY bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bernama Sonny Williams Jonathan Dawir alias Williams anak dari Thomas Dawir dan Saksi Pius Linus Kayom alias Pius anak dari Rufinus Kayom (Terdakwa dalam perkara lain) di Rumah Kos. Gang Pawiro, Danukusuman GK 4/1234, RT.015 RW.004, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan atas Laporan Informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, bahwa disebuah kos di daerah Gang Pawiro, Danukusuman, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta marak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba golongan I jenis ganja. Kemudian Saksi dan Tim BNNP D.I. Yogyakarta melakukan pengumpulan bahan keterangan terhadap laporan informasi tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 sekitar jam 11.00 WIB Saksi dan Tim mendapatkan informasi jika ada kiriman paket yang diterima oleh seseorang penghuni Kos di Gang Pawiro, Danukusuman GK 4/1234, RT.015 RW.004, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta, yang diduga kiriman paket tersebut adalah berisi narkoba jenis ganja. Kemudian Saksi dan tim menuju lokasi tersebut. Sekitar jam 12.15 WIB Saksi sampai di lokasi dan Saksi langsung menuju lantai 2 kos tersebut untuk mencari kamar seseorang sesuai laporan informasi tersebut. Pada saat Saksi naik ke lantai 2, ada Saksi Pius Linus yang membawa paket hendak membuka pintu kamar, setelah itu Saksi dan tim menyuruh Saksi Pius Linus masuk ke dalam kamar menyuruh agar paket tersebut diletakkan di lantai. Beberapa saat kemudian Ketua RT setempat datang ke lokasi kejadian dengan cara dijemput oleh salah satu tim. Saat di dalam kamar Saksi Pius dan dilakukan interogasi mengenai paket tersebut dan Saksi Pius menyampaikan jika paket berisi narkoba jenis ganja dan menyampaikan jika paket tersebut adalah milik Terdakwa Sonny yang tinggal 1 (satu) kos dengan Saksi Pius. Selanjutnya Saksi mendatangi kamar Terdakwa Sonny dan didapati Terdakwa sedang tidur. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa Sonny apakah benar paket yang diterima oleh Saksi Pius Linus adalah milik Terdakwa Sonny dan dijawab oleh Terdakwa

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonny bahwa benar paket yang diterima oleh Saksi Pius Linus tersebut adalah milik Terdakwa Sonny.

- Bahwa kemudian disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi Santosa, Saksi melakukan penggeledahan kamar Terdakwa Sonny. Saat digeledah di dalam lemari pakaian ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan bahan daun yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan berat brutto 0,63 gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver; 5 (lima) pak plastik klip bening merk HW, 1 (satu) buah mangkok warna hijau. Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme 6 warna hitam milik Terdakwa Sonny yang diletakkan di kasur kamar.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti timbangan digital adalah kiriman dari Sdr. Ricco, yang dikirimkan dengan cara sistem peta, yaitu diletakkan di dekat RS dr. Sardjito dalam tas kresek warna hitam lalu diambil Terdakwa Sonny.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ganja dengan berat brutto 0,63 gram tersebut adalah benar milik Terdakwa, yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ricco (Daftar Pencarian Orang / DPO). Ganja tersebut merupakan sisa konsumsi bersama dengan Saksi Pius Linus. Ganja tersebut terakhir dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi Pius Linus pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 sekitar jam 21.00 WIB di rooftop kos Gang Pawiro, Danukusuman GK 4/1234, RT.015 RW.004, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta.
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh agar Terdakwa Sonny untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap paket di kamar Saksi Pius.
- Bahwa dengan disaksikan oleh Saksi Pius Linus, Terdakwa Sonny Williams dan Ketua RT setempat (Saksi Santosa), Saksi membuka paket yang diterima oleh Saksi Pius. Paket tersebut dikemas dengan bungkus plastik warna merah. Pada saat Saksi buka, di dalam paket tersebut berisi 2 (dua) buah sepatu warna abu-abu merk Desle dan di dalam sepatu tersebut diselipkan plastik bening berisi narkoba jenis ganja dengan jumlah total 19 (Sembilan belas) plastik bening yang di dalamnya berisi irisan daun ganja kering dengan total berat brutto 270 gram.
- Bahwa dalam interogasi di tempat, Terdakwa Sonny mengakui paket berisi ganja tersebut milik Sdr. Ricco yang dititipkan ke Terdakwa Sonny

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2025/PN Yyk



dan paket dialamatkan ke kos Terdakwa Sonny, Terdakwa Sonny tidak tahu paket tersebut dibeli dari siapa dengan harga berapa. Terdakwa Sonny mengakui jika menyuruh Saksi Pius untuk menerima paket yang dikirim dengan ekspedisi dengan nama penerima "Kak Diva" berisi ganja dimaksud karena Terdakwa Sonny akan tidur setelah mengerjakan skripsi.

- Bahwa kemudian Saksi mengamankan Saksi Pius Linus dan Terdakwa berikut barang bukti dan membawa ke kantor BNNP D.I. Yogyakarta guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa di paket tersebut dengan Resi Lion Parcel dengan Nomor Resi 11LP1754010754238, atas nama penerima Kak Diva, alamat penerima Danukusuman GK 4/1234, RT.015/RW.004, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225 (di belakang Salad One Baciro), Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
- Bahwa berdasar interogasi terhadap Saksi Pius dan Terdakwa Sonny didapat keterangan pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2025 sekitar jam 19.30 WIB, saat Saksi Pius Linus hendak ke kamar mandi berpapasan dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Pius Linus jika besok ada kiriman paket datang dengan nama penerima "Kak Diva" dan menyuruh Saksi Pius Linus menerima paket dimaksud dari ekspedisi Lion Air.
- Bahwa berdasar interogasi terhadap Saksi Pius Linus dan Terdakwa menjelaskan jika Saksi Pius Linus mengetahui paket Lion Parcel tersebut adalah berisi narkoba jenis ganja, meskipun Terdakwa tidak mengatakan isi paket namun Saksi Pius paham jika paket tersebut adalah ganja karena sebelumnya Saksi Pius pernah disuruh Terdakwa menerima paket berisi ganja dan Saksi Pius pernah menyaksikan Terdakwa membuka paket berisi ganja dan Terdakwa dengan Saksi Pius pernah mengonsumsi ganja bersama-sama.
- Bahwa Saksi Pius pernah disuruh Terdakwa untuk menerima paket berisi ganja sebanyak 2 kali. Pertama yaitu sekitar bulan Juni 2025 dan kedua pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025, dimana paket tersebut belum sempat diserahkan oleh Saksi Pius kepada Terdakwa karena Saksi Pius sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas BNNP D.I. Yogyakarta.
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Saksi Pius jika Saksi Pius tidak mendapatkan upah terkait dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menerima kiriman paket Lion Parcel berisi narkoba jenis ganja tersebut. Saksi Pius



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bisa mengkonsumsi ganja secara gratis. Karena apabila Terdakwa mempunyai ganja Saksi Pius sering diajak mengkonsumsi ganja bersama.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pius tidak memiliki ijin dan kewenangan sah dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis apapun termasuk ganja.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya, kecuali keterangan Saksi menyangkut paket dengan resi “kak Diva” berisi ganja dibuka di hadapan Terdakwa, menurut Terdakwa paket sudah dibuka saat Terdakwa dihadapkan dengan barang bukti paket tersebut.

2. Saksi Benedictus Kiko E, A.Md, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 sekitar jam 12.15 WIB Saksi selaku petugas BNNP DIY bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bernama Sonny Williams Jonathan Dawir alias Williams anak dari Thomas Dawir dan Saksi Pius Linus Kayom alias Pius anak dari Rufinus Kayom (Terdakwa dalam perkara lain) di Rumah Kos. Gang Pawiro, Danukusuman GK 4/1234, RT.015 RW.004, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan atas Laporan Informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, bahwa disebuah kos di daerah Gang Pawiro, Danukusuman, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta marak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika golongan I jenis ganja. Kemudian Saksi dan Tim BNNP D.I. Yogyakarta melakukan pengumpulan bahan keterangan terhadap laporan informasi tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 sekitar jam 11.00 WIB Saksi dan Tim mendapatkan informasi jika ada kiriman paket yang diterima oleh seseorang penghuni Kos di Gang Pawiro, Danukusuman GK 4/1234, RT.015 RW.004, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta, yang diduga kiriman paket tersebut adalah berisi narkotika jenis ganja. Kemudian Saksi dan tim menuju lokasi tersebut. Sekitar jam 12.15 WIB Saksi sampai di lokasi dan Saksi langsung menuju lantai 2 kos tersebut untuk mencari kamar seseorang sesuai laporan informasi tersebut. Pada saat Saksi naik ke lantai 2, ada Saksi Pius Linus yang membawa paket hendak membuka pintu kamar, setelah itu Saksi dan tim menyuruh Saksi Pius Linus masuk ke

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2025/PN Yyk



dalam kamar menyuruh agar paket tersebut diletakkan di lantai. Beberapa saat kemudian Ketua RT setempat datang ke lokasi kejadian dengan cara dijemput oleh salah satu tim. Saat di dalam kamar Saksi Pius dan dilakukan interogasi mengenai paket tersebut dan Saksi Pius menyampaikan jika paket berisi narkoba jenis ganja dan menyampaikan jika paket tersebut adalah milik Terdakwa Sonny yang tinggal 1 (satu) kos dengan Saksi Pius. Selanjutnya Saksi mendatangi kamar Terdakwa Sonny dan mendapati Terdakwa sedang tidur. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa Sonny apakah benar paket yang diterima oleh Saksi Pius Linus adalah milik Terdakwa Sonny dan dijawab oleh Terdakwa Sonny bahwa benar paket yang diterima oleh Saksi Pius Linus tersebut adalah milik Terdakwa Sonny.

- Bahwa kemudian disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi Santosa, Saksi melakukan penggeledahan kamar Terdakwa Sonny. Saat digeledah di dalam lemari pakaian ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan bahan daun yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan berat brutto 0,63 gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 5 (lima) pak plastik klip bening merk HW, 1 (satu) buah mangkok warna hijau. Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme 6 warna hitam milik Terdakwa Sonny yang diletakkan di kasur kamar.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti timbangan digital adalah kiriman dari Sdr. Ricco, yang dikirimkan dengan cara sistem peta, yaitu diletakkan di dekat RS dr. Sardjito dalam tas kresek warna hitam lalu diambil Terdakwa Sonny.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ganja dengan berat brutto 0,63 gram tersebut adalah benar milik Terdakwa, yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ricco (Daftar Pencarian Orang / DPO). Ganja tersebut merupakan sisa konsumsi bersama dengan Saksi Pius Linus. Ganja tersebut terakhir dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi Pius Linus pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 sekitar jam 21.00 WIB di rooftop kos Gang Pawiro, Danukusuman GK 4/1234, RT.015 RW.004, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta.
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh agar Terdakwa Sonny untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap paket di kamar Saksi Pius.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan disaksikan oleh Saksi Pius Linus, Terdakwa Sonny Williams dan Ketua RT setempat (Saksi Santosa), Saksi membuka paket yang diterima oleh Saksi Pius. Paket tersebut dikemas dengan bungkus plastik warna merah. Pada saat Saksi buka, di dalam paket tersebut berisi 2 (dua) buah sepatu warna abu-abu merk Desle dan di dalam sepatu tersebut diselipkan plastik bening berisi narkotika jenis ganja dengan jumlah total 19 (sembilan belas) plastik bening yang di dalamnya berisi irisan daun ganja kering dengan total berat brutto 270 gram.
- Bahwa dalam interogasi di tempat, Terdakwa Sonny mengakui paket berisi ganja tersebut milik Sdr. Ricco yang dititipkan ke Terdakwa Sonny dan paket dialamatkan ke kos Terdakwa Sonny, Terdakwa Sonny tidak tahu paket tersebut dibeli dari siapa dengan harga berapa. Terdakwa Sonny mengakui jika menyuruh Saksi Pius untuk menerima paket yang dikirim dengan ekspedisi dengan nama penerima "Kak Diva" berisi ganja dimaksud karena Terdakwa Sonny akan tidur setelah mengerjakan skripsi.
- Bahwa kemudian Saksi mengamankan Saksi Pius Linus dan Terdakwa berikut barang bukti dan membawa ke kantor BNNP D.I. Yogyakarta guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa di paket tersebut dengan Resi Lion Parcel dengan Nomor Resi 11LP1754010754238, atas nama penerima Kak Diva, alamat penerima Danukusuman GK 4/1234, RT.015/RW.004, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225 (di belakang Salad One Baciro), Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
- Bahwa berdasar interogasi terhadap Saksi Pius dan Terdakwa Sonny didapat keterangan pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2025 sekitar jam 19.30 WIB, saat Saksi Pius Linus hendak ke kamar mandi berpapasan dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Pius Linus jika besok ada kiriman paket datang dengan nama penerima "Kak Diva" dan menyuruh Saksi Pius Linus menerima paket dimaksud dari ekspedisi Lion Air.
- Bahwa berdasar interogasi terhadap Saksi Pius Linus dan Terdakwa menjelaskan jika Saksi Pius Linus mengetahui paket Lion Parcel tersebut adalah berisi narkotika jenis ganja, meskipun Terdakwa tidak mengatakan isi paket namun Saksi Pius paham jika paket tersebut adalah ganja karena sebelumnya Saksi Pius pernah disuruh Terdakwa menerima paket berisi ganja dan Saksi Pius pernah menyaksikan Terdakwa membuka paket

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi ganja dan Terdakwa dengan Saksi Pius pernah mengonsumsi ganja bersama-sama.

- Bahwa Saksi Pius pernah disuruh Terdakwa untuk menerima paket berisi ganja sebanyak 2 kali. Pertama yaitu sekitar bulan Juni 2025 dan kedua pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025, dimana paket tersebut belum sempat diserahkan oleh Saksi Pius kepada Terdakwa karena Saksi Pius sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas BNNP D.I. Yogyakarta.
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Saksi Pius jika Saksi Pius tidak mendapatkan upah terkait dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menerima kiriman paket Lion Parcel berisi narkoba jenis ganja tersebut. Saksi Pius hanya bisa mengonsumsi ganja secara gratis. Karena apabila Terdakwa mempunyai ganja Saksi Pius sering diajak mengonsumsi ganja bersama.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pius tidak memiliki ijin dan kewenangan sah dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis apapun termasuk ganja.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya, kecuali keterangan Saksi menyangkut paket dengan resi "kak Diva" berisi ganja dibuka di hadapan Terdakwa, menurut Terdakwa paket sudah dibuka saat Terdakwa dihadapkan dengan barang bukti paket tersebut.

3. Saksi Santosa, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 sekitar jam 11.45 WIB, ada 3 (tiga) orang datang ke rumah Saksi. Orang tersebut menanyakan apakah Saksi adalah Ketua RT.015. Saksi menjawab bahwa benar Saksi adalah Ketua RT.015. Kemudian orang tersebut menunjukkan Surat Tugas kepada Saksi dan mengatakan bahwa orang tersebut adalah petugas dari BNNP D.I. Yogyakarta yang sedang melaksanakan tugas dan telah mengamankan salah seorang penghuni kos di wilayah Saksi. Kemudian petugas BNNP D.I. Yogyakarta tersebut meminta agar Saksi menyaksikan jalannya penggeledahan. Kemudian Saksi bersama dengan petugas BNNP D.I. Yogyakarta tersebut menuju ke rumah kos tempat kejadian perkara.
- Bahwa saat di kamar kos Saksi Pius dan dilakukan penggeledahan serta interogasi pada pokoknya Saksi Pius menyatakan jika isi paket tersebut adalah ganja dan paket tersebut milik Terdakwa, Saksi Pius hanya disuruh

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menerima paket tersebut, kemudian Saksi Pius menunjukkan letak kamar kos Terdakwa.

- Bahwa saat di kamar Saksi Pius posisi paket berisi ganja tersebut ada di lantai dan Saksi Pius duduk didampingi petugas BNNP.
- Bahwa selanjutnya petugas BNNP menuju kamar Terdakwa dan mengamankan serta melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket ganja, 1 unit HP, 1 buah timbangan digital, 5 (lima) pak plastik klip bening, dan 1 buah mangkok berwarna hijau.
- Bahwa saat petugas menjelaskan tentang paket yang diterima Saksi Pius sebagaimana keterangan Saksi Pius adalah milik Terdakwa dan Terdakwa membenarkan paket berisi ganja tersebut milik Terdakwa. Kemudian petugas melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan di dalam lemari pakaian ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan bahan daun yang diduga narkoba golongan I jenis ganja.
- Bahwa barang bukti ganja di dalam lemari Terdakwa saat itu diakui milik Terdakwa sisa pemakaian bersama Saksi Pius.
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa petugas ke kamar Saksi Pius, kemudian dengan Saksi juga menyaksikan petugas membuka isi paket yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Pius. Pada saat dibuka di dalam paket yang dikemas dengan plastik merah tersebut, di dalamnya berisi sepasang (2 buah) sepatu warna abu-abu merk Desle dan di dalam sepatu tersebut diselipkan plastik yang berisi ganja. Setelah dihitung total jumlah plastik berisi ganja tersebut ada 19 (sembilan belas) plastik. Dan saat ditanyakan kepemilikan paket tersebut, Terdakwa menjawab jika paket tersebut milik teman Terdakwa yang dikirim dengan alamat tempat tinggal kos Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya, kecuali keterangan Saksi menyangkut paket dengan resi "kak Diva" berisi ganja dibuka di hadapan Terdakwa, menurut Terdakwa paket sudah dibuka saat Terdakwa dihadapkan dengan barang bukti paket tersebut.

4. Saksi Pius Linus Kayom Alias Pius anak dari Rufinus Kayom, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 sekitar jam 12.15 WIB di

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Kos. Gang Pawiro, Danukusuman GK 4/1234, RT.015 RW.004, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta.

- Bahwa selain Saksi, juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi sedang di depan pintu kamar Saksi memegang paket dari ekspedisi Lion Parcel yang berisi 19 (sembilan belas) paket plastik klip bening berisi bahan daun narkotika golongan I jenis Ganja.
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 sekitar jam 10.30 WIB ada petugas paket Lion Parcel yang datang mengantarkan paket ke kos Saksi. Kamar Saksi berada di lantai 2, kemudian Saksi turun untuk mengambil paket dimaksud dengan menemui kurir, di resi paket tertera nama penerima adalah "Kak Diva" sesuai dengan nama penerima paket yang dikatakan oleh Terdakwa. Setelah paket Saksi terima lalu Saksi mengetuk pintu kamar Terdakwa namun tidak ada respon, selanjutnya Saksi membawa paket tersebut menuju kamar Saksi, saat hendak masuk kamar datang petugas BNNP DIY dengan membawa surat tugas dan menyuruh Saksi meletakkan paket tersebut. Beberapa saat kemudian datang Ketua RT ke kamar Saksi. Petugas menanyakan kepada Saksi "Apa isi paket itu ?", dan Saksi jawab "Ganja pak". Kemudian petugas bertanya kembali "Milik siapa itu ?", dan Saksi jawab "Milik Sonny Williams pak. Kamarnya itu". Kemudian petugas mengetuk pintu kamar Terdakwa, namun tidak dibuka karena kemungkinan Terdakwa masih tidur. Beberapa saat kemudian akhirnya petugas berhasil menemui Terdakwa. Petugas menyampaikan kepada Terdakwa perihal telah mengamankan paket dalam penguasaan Saksi, dan menanyakan kepada Terdakwa paket tersebut apakah milik Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa paket tersebut adalah miliknya. Petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan, di dalam lemari baju kamar Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan bahan daun yang diduga narkotika golongan I jenis ganja yang diakui milik Terdakwa sisa pemakaian bersama Saksi .
- Bahwa petugas membawa Terdakwa menuju kamar Saksi dan menyaksikan paket dengan resi "kak diva" dibuka dengan disaksikan oleh Saksi Santosa, petugas BNNP DIY, Saksi dan Terdakwa, lalu paket

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa dus bekas warna coklat dibalut plastik merah dilakban bening dibuka berisi sepasang sepatu Desle didalamnya berisi paket ganja berjumlah 19 (Sembilan belas) paket yang dikemas plastik klip bening berisikan daun ganja.

- Bahwa Saksi bisa menerima paket berisi ganja tersebut karena pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 sekitar jam 19.30 WIB, saat Saksi hendak ke kamar mandi dan berpapasan dengan Terdakwa yang menyampaikan kepada Saksi bahwa besok ada kiriman paket datang dengan nama penerima "Kak Diva" dan menyuruh Saksi menerima paket dimaksud, dan Saksi menyanggupi menerima paket tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak menyebutkan bahwa kiriman paket Lion Parcel tersebut adalah berisi ganja, namun Saksi langsung mengetahui ketika diminta tolong untuk menerima karena sebelumnya Saksi pernah disuruh Terdakwa untuk menerima kiriman paket berisi ganja.
- Bahwa Saksi tidak menerima upah dari Terdakwa atas bantuan Saksi menerima paket berisi ganja tersebut, namun Saksi hanya membantu karena Terdakwa akan istirahat dan Saksi sebelumnya juga pernah mengkonsumsi ganja bersama Terdakwa ;
- Bahwa Saksi disuruh Terdakwa untuk menerima paket berisi ganja sebanyak 2 (dua) kali, pertama yaitu sekitar bulan Juni 2025, untuk tanggalnya Saksi sudah lupa dan yang kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025, dimana paket tersebut belum sempat Saksi serahkan kepada Terdakwa karena Saksi telah diamankan terlebih dahulu oleh petugas BNNP D.I. Yogyakarta.
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali mengkonsumsi ganja bersama Terdakwa, namun Saksi biasa mengkonsumsi ganja bersama dengan Terdakwa di rooftop kos.
- Bahwa Saksi terakhir mengkonsumsi ganja yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 sekitar jam 21.00 WIB. Saksi mengkonsumsi ganja bersama dengan Terdakwa di rooftop kos Gang Pawiro, Danukusuman GK 4/1234, RT.015 RW.004, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta .
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki ijin dan kewenangan sah dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis apapun termasuk ganja.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 sekitar jam 12.15 WIB di Rumah Kos. Gang Pawiro, Danukusuman GK 4/1234, RT.015 RW.004, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Pius Linus Kayom Alias Pius anak dari Rufinus Kayom.
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 sekitar jam 11.00 WIB kamar Terdakwa diketuk dan saat dibuka ada petugas BNNP DIY kemudian petugas BNNP menanyakan kepemilikan paket yang diterima Saksi Pius dan Terdakwa menyatakan paket tersebut adalah miliknya dan paket tersebut berisi ganja. Kemudian disaksikan oleh Ketua RT, petugas melakukan penggeledahan kamar dan ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan bahan daun yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan berat brutto 0,63 gram milik Terdakwa. Didalam lemari pakaian petugas menemukan juga barang bukti non narkoba yaitu : 1 (satu) unit timbangan digital warna silver; 5 (lima) pak plastik klip bening merk HW, 1 (satu) buah mangkok warna hijau. Petugas juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme 6 warna hitam milik Terdakwa yang diletakkan di kasur kamar.
- Bahwa ganja dengan berat brutto 0,63 gram tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ricco. Ganja tersebut merupakan sisa konsumsi Terdakwa bersama saksi Pius. Uang pembelian patungan dengan saksi Pius masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pihak BNNP DIY menyuruh Terdakwa menyaksikan penggeledahan di kamar Saksi Pius.
- Bahwa dalam penggeledahan di kamar Saksi Pius, dengan disaksikan Ketua RT, atas paket berupa paket dus bekas warna cokelat dibalut plastik warna merah dilakban bening yang diterima Saksi Pius dibuka petugas dan di dalamnya berisi sepasang sepatu merk Desle dan di dalam sepatu tersebut terdapat 19 (Sembilan belas) paket dalam plastik bening berisi irisan daun ganja kering .

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan kiriman paket milik Sdr. Ricco yang berisi ganja. Dari 3 (tiga) kali pengiriman tersebut, 2 (dua) kali diterima oleh Saksi Pius dan 1 (satu) kali Terdakwa terima sendiri.
- Bahwa kiriman paket pertama sekitar bulan Juni 2025, paket tersebut milik Sdr. Ricco dikirim dengan menggunakan ekspedisi Lion Parcel, nama penerima lupa, paket dialamatkan ke alamat Rumah Kos Terdakwa Gang Pawiro, Danukusuman GK 4/1234, RT.015 RW.004, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, paket tersebut diletakkan oleh kurir Lion Parcel di tempat paket di kos Terdakwa dan diambil dari tempat paket oleh Saksi Pius siang hari. Sekitar sore hari pada saat Terdakwa pulang ke kos, saksi Pius menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa melaporkan ke Sdr. Ricco jika paket sudah sampai, malam harinya Sdr. Ricco mendatangi kos Terdakwa dan membuka paket tersebut yang berisi 14 paket ganja, dari 14 paket ganja tersebut Sdr. Ricco membawa 9 paket dan menyerahkan kepada Terdakwa 5 paket. Dari 5 paket tersebut, Sdr. Ricco menyuruh Terdakwa meletakkan di daerah Teknik UGM, dalam 2 kloter dengan jeda waktu 4 hari. Setelah meletakkan paket tersebut, Terdakwa menelepon Sdr. Ricco untuk memberitahukan patokan lokasinya. Untuk setiap kloter Terdakwa meletakkan ganja diberikan upah Rp150.000,00 oleh Sdr. Ricco yang diserahkan oleh Sdr. Ricco setelah Terdakwa menyelesaikan semua peta. Uang upah diberikan oleh Sdr. Ricco dengan cara di letakkan ditempat tertentu (sistem peta).
- Bahwa kronologi kiriman paket kedua paket dikirimkan oleh Sdr. Ricco ke alamat kos Terdakwa untuk diterima Terdakwa, paket dengan nama penerima "Silvi" dengan menggunakan ekspedisi Lion Parcel dengan nomor resi 11LP1752458951496. Paket dikirim pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 dari Heram, Jayapura, dan paket diterima langsung Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 sekitar jam 13.00 WIB. Kemudian Terdakwa melapor ke Sdr. Ricco bahwa paket sudah datang. lalu Sdr. Ricco menyuruh Terdakwa membuka dan menghitung paket tersebut. Paket tersebut Terdakwa buka bersama dengan Saksi Pius di kamar Terdakwa, dan didalamnya terdapat 11 paket ganja. Sekitar jam 00.30 WIB Sdr. Ricco datang ke kos Terdakwa dan langsung naik ke rooftop, paket ganja tersebut Terdakwa bawa ke rooftop. Dari 11 paket tersebut dibawa semua oleh Sdr. Ricco, dan dari salah satu paket dibuka dan diambil sedikit untuk diberikan kepada Terdakwa. Terdakwa diberi paket kecil untuk Terdakwa konsumsi, dan Terdakwa diberi uang tunai sejumlah Rp200.000,00, kemudian ganja

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2025/PN Yyk



tersebut Terdakwa konsumsi bersama Saksi Pius dalam 3 (tiga) hari. Setelah itu Terdakwa sempat memesan kembali ganja ke Sdr. Ricco senilai Rp100.000,00 kepada Sdr. Ricco. Adapun Terdakwa membayar dengan cara meletakkan uang diganjal batu bata di daerah RS dr. Sardjito. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Ricco, 2 jam kemudian Sdr. Ricco menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ganja sudah ditaruh, Sdr. Ricco titip juga di bungkus plastik kresek tidak jauh dari batu bata tersebut yang berisi plastik klip, kertas papir 2 pak, timbangan digital, dan mangkok warna hijau. Kemudian Terdakwa ke lokasi dan mengambil ganja di bawah batu bata dan juga plastik kresek titipan Sdr. Ricco tersebut. Setelah itu ganja tersebut dikonsumsi bersama Saksi Pius. Jarak 1 minggu ganja tersebut sudah habis, dan Terdakwa memesan lagi kepada Sdr. Ricco seharga Rp100.000,00 dengan metode pembayaran serta pengambilan ganja yang sama seperti sebelumnya ;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ricco terakhir mengkonsumsi ganja pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 sekitar jam 21.00 WIB di rooftop kos Terdakwa. Ganja tersebut tersisa 0,63 gram sebagaimana ditemukan oleh petugas BNNP D.I. Yogyakarta pada saat melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa.
- Bahwa terkait paket berisi ganja yang diterima Saksi Pius tersebut yang merupakan kiriman paket ketiga berawal pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 sekitar jam 19.00 WIB, Sdr. Ricco telepon Terdakwa memberitahu bahwa ada kiriman paket Lion Parcel yang ditujukan ke alamat Terdakwa dengan nama penerima "Kak Diva". Kemudian Sdr. Ricco menyebutkan nomor resinya dan saksi mencatat nomor resi tersebut di kertas. Nomor resi yang diberikan oleh Sdr. Ricco adalah 11LP1754010754238.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 sekitar jam 19.30 WIB di kos Terdakwa melihat Saksi Pius akan ke kamar mandi dan berpapasan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan ke Saksi Pius bahwa besok ada kiriman paket datang dengan nama penerima "Kak Diva" dan Terdakwa menyuruh Saksi Pius untuk menerima kiriman paket Lion Parcel tersebut, hal itu disanggupi oleh Saksi Pius.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika paket dari Sdr. Ricco tersebut yang dikirim ke Terdakwa dan diterima oleh Saksi Pius tersebut adalah berisi ganja, namun Terdakwa tidak mengetahui asal dan harga dari paket ganja tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 5 (lima) pak plastik klip bening merk HW serta 1 (satu) buah mangkok warna hijau yang

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan oleh petugas di dalam lemari pakaian Terdakwa adalah kiriman dari Sdr. Ricco, yang dikirimkan dengan cara sistem peta, yaitu diletakkan di dekat RS dr. Sardjito dalam tas kresek warna hitam.

- Bahwa barang bukti narkotika 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan bahan daun ganja dengan berat brutto 0,63 gram dalam lemari Terdakwa tersebut didapatkan sekitar seminggu sebelum diamankan petugas BNNP DIY, Terdakwa memesan narkotika jenis ganja kepada Sdr. Ricco seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari uang patungan masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan saksi Pius, pembayaran dilakukan secara tunai dengan cara uang diletakkan di pinggir jalan di daerah RS dr. Sardjito, kemudian uang tersebut Terdakwa ganjal batu-bata. Selanjutnya Terdakwa pergi dan menghubungi Sdr. Ricco jika uang sudah diletakkan, setelah itu sekitar 2 jam kemudian Terdakwa kembali ke tempat peletakan uang dan di tempat tersebut uang yang diletakkan Terdakwa tadi sudah tidak ada dan berganti dengan plastik berisi ganja pesanan Terdakwa yang ditindih batu bata, lalu Terdakwa mengambil ganja tersebut dan pulang ke kos.
- Bahwa sesampainya di kos, Terdakwa dan saksi PIUS mengonsumsi ganja di rooftop kos dan dikonsumsi sebanyak 2 (dua) kali, terakhir ganja tersebut Terdakwa konsumsi bersama Saksi PIUS pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 sekitar jam 21.00 WIB di roof top kos Terdakwa. Ganja tersebut masih tersisa 0,63 gram sebagaimana ditemukan oleh petugas BNNP D.I. Yogyakarta pada saat mengamankan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pius tidak memiliki ijin dan kewenangan sah dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi narkotika jenis apapun termasuk ganja.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan bahan daun yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat brutto 0,63 gram.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 6 warna hitam, nomor IMEI 863011040221353, IMEI 1: 2: 863011040221346, nomor Sim Card 082327605669, nomor Whatsapp 082327605669.
- 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver.
- 5 (lima) pak plastik klip bening merk HW.
- 1 (satu) Buah mangkok warna hijau.

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) paket yang masing-masing dibungkus plastik klip bening yang berisikan bahan daun yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan total berat brutto 270 gram.
- 1 (satu) buah kardus bekas paket yang dibungkus plastik warna merah dan dilakban bening yang terdapat Resi Lion Parcel dengan Nomor Resi 11LP1754010754238, atas nama penerima Kak Diva, alamat penerima Danukusuman GK 4/1234, RT.015/RW.004, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225 (di belakang Salad One Baciro), Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
- 2 (dua) buah sepatu warna abu-abu merk Desle.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 sekitar jam 19.30 WIB di Rumah Kos. Gang Pawiro, Danukusuman GK 4/1234, RT.015 RW.004, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta, Terdakwa melihat Saksi Pius Linus Kayom alias Pius akan ke kamar mandi dan berpapasan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Pius bahwa besok ada kiriman paket datang dengan nama penerima "Kak Diva" dan Terdakwa menyuruh Saksi Pius untuk menerima kiriman paket Lion Parcel tersebut, hal itu disanggupi oleh Saksi Pius.
- Bahwa pada saat Saksi Pius disuruh oleh Terdakwa untuk menerima paket tersebut, Saksi Pius sudah mengetahui bahwa paket tersebut berisi daun ganja karena sebelumnya Saksi Pius sudah pernah disuruh oleh Terdakwa untuk menerima paket yang isinya daun ganja dan pernah mengonsumsi ganja bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 sekitar jam 10.30 WIB Saksi Pius menerima paket dari petugas paket Lion Parcel yang datang mengantarkan paket ke kos Terdakwa dan Saksi Pius, di resi paket tertera nama penerima adalah "Kak Diva" sesuai dengan nama penerima paket yang dikatakan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Pius membawa paket tersebut menuju kamar Saksi Pius dan pada saat Saksi Pius hendak masuk kamar datang petugas BNNP DIY dan menyuruh Saksi Pius untuk meletakkan paket tersebut;
- Bahwa kemudian petugas BNNP D.I.Yogyakarta melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan bahan

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan berat brutto 0,63 gram milik Terdakwa. Didalam lemari pakaian petugas menemukan juga barang bukti non narkoba yaitu : 1 (satu) unit timbangan digital warna silver; 5 (lima) pak plastik klip bening merk HW, 1 (satu) buah mangkok warna hijau. Petugas juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme 6 warna hitam milik Terdakwa yang diletakkan di kasur kamar;

- Bahwa ganja dengan berat brutto 0,63 gram tersebut merupakan sisa konsumsi Terdakwa bersama Saksi Pius yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ricco dengan uang pembelian secara patungan Terdakwa dengan Saksi Pius masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya paket berupa paket dus bekas warna cokelat dibalut plastik warna merah dilakban bening yang diterima Saksi Pius dibuka petugas dan di dalamnya berisi sepasang sepatu merk Desle dan di dalam sepatu tersebut terdapat 19 (Sembilan belas) paket dalam plastik bening berisi irisan daun ganja kering;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa daun ganja yang disita dari Terdakwa dan dari Saksi Pius setelah dilakukan Uji Laboratorium di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Propinsi DIY dengan hasil pemeriksaan Ganja (THC) positif.
- Bahwa urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas BNNP DIY diperoleh hasil **positif mengandung THC (ganja)**,
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi kumulatif dan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama alternatif dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dalam hal ini adalah orang atau badan hukum yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Sonny Williams Jonathan Dawir alias Williams anak dari Thomas Dawir yang identitasnya telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga orang yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa sudah benar dan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 tersebut terdiri dari beberapa sub unsur yang apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, adapun yang dimaksud dengan "Permufakatan jahat" menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba,”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ke-2 ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan: menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 sekitar jam 19.30 WIB di Rumah Kos. Gang Pawiro, Danukusuman GK 4/1234, RT.015 RW.004, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta, Terdakwa melihat Saksi Pius Linus Kayom alias Pius akan ke kamar mandi dan berpapasan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Pius bahwa besok ada kiriman paket datang dengan nama penerima "Kak Diva" dan Terdakwa menyuruh Saksi Pius untuk menerima kiriman paket Lion Parcel tersebut, hal itu disanggupi oleh Saksi Pius.
- Bahwa pada saat Saksi Pius disuruh oleh Terdakwa untuk menerima paket tersebut, Saksi Pius sudah mengetahui bahwa paket tersebut berisi daun ganja karena sebelumnya Saksi Pius sudah pernah disuruh oleh Terdakwa untuk menerima paket yang isinya daun ganja dan pernah mengkonsumsi ganja bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 sekitar jam 10.30 WIB Saksi Pius menerima paket dari petugas paket Lion Parcel yang datang mengantarkan paket ke kos Terdakwa dan Saksi Pius, di resi paket tertera nama penerima adalah "Kak Diva" sesuai dengan nama penerima paket yang dikatakan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Pius membawa paket tersebut menuju kamar Saksi Pius dan pada saat Saksi Pius hendak masuk kamar

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang petugas BNNP DIY dan menyuruh Saksi Pius untuk meletakkan paket tersebut;

- Bahwa kemudian petugas BNNP D.I.Yogyakarta melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan bahan daun yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan berat brutto 0,63 gram milik Terdakwa. Didalam lemari pakaian petugas menemukan juga barang bukti non narkoba yaitu : 1 (satu) unit timbangan digital warna silver; 5 (lima) pak plastik klip bening merk HW, 1 (satu) buah mangkok warna hijau. Petugas juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme 6 warna hitam milik Terdakwa yang diletakkan di kasur kamar;
- Bahwa ganja dengan berat brutto 0,63 gram tersebut merupakan sisa konsumsi Terdakwa bersama Saksi Pius yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ricco dengan uang pembelian secara patungan Terdakwa dengan Saksi Pius masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya paket berupa paket dus bekas warna cokelat dibalut plastik warna merah dilakban bening yang diterima Saksi Pius dibuka petugas dan di dalamnya berisi sepasang sepatu merk Desle dan di dalam sepatu tersebut terdapat 19 (Sembilan belas) paket dalam plastik bening berisi irisan daun ganja kering;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa daun ganja yang disita dari Terdakwa dan dari Saksi Pius setelah dilakukan Uji Laboratorium di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Propinsi DIY dengan hasil pemeriksaan Ganja (THC) positif sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman” dalam dakwaan alternatif pertama kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua Pasal 127 ke-1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur kesatu dalam dakwaan alternatif pertama kedua dan dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dari pertimbangan dalam dakwaan primer, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku serta merupakan suatu perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa sedangkan “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide: pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkoba tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkoba menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan menurunkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 sekitar jam 12.15 WIB petugas BNNP D.I. Yogyakarta telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Rumah Kos. Gang Pawiro, Danukusuman GK 4/1234, RT.015 RW.004, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, kemudian melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan bahan daun yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan berat brutto 0,63 gram;
- Bahwa ganja dengan berat brutto 0,63 gram tersebut merupakan sisa konsumsi Terdakwa bersama Saksi Pius yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ricco dengan uang pembelian secara patungan antara Terdakwa dengan Saksi Pius masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti berupa daun tersebut setelah dilakukan Uji Laboratorium di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Propinsi D.I. Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan Ganja (THC) positif sebagaimana terdapat dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas BNNP D.I. Yogyakarta diperoleh hasil positif mengandung THC (ganja),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah plastik klip bening yang berisikan bahan daun yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat brutto 0,63 gram.
- 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver.
- 5 (lima) pak plastik klip bening merk HW.
- 1 (satu) Buah mangkok warna hijau.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 6 warna hitam, nomor IMEI 863011040221353, IMEI 1: 2: 863011040221346, nomor Sim Card 082327605669, nomor Whatsapp 082327605669.yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) paket yang masing-masing dibungkus plastik klip bening yang berisikan bahan daun yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan total berat bruto 270 gram.
- 1 (satu) buah kardus bekas paket yang dibungkus plastik warna merah dan dilakban bening yang terdapat Resi Lion Parcel dengan Nomor Resi 11LP1754010754238, atas nama penerima Kak Diva, alamat penerima Danukusuman GK 4/1234, RT.015/RW.004, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225 (di belakang Salad One Baciro), Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
- 2 (dua) buah sepatu warna abu-abu merk Desle.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 304/Pid.Sus/2025/PN Yyk atas nama Terdakwa Pius Linus Kayom Alias Pius Anak Dari Rufinus Kayom maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba;
- Terdakwa melakukan dua tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum .
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2025/PN Yyk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sonny Williams Jonathan Dawir alias Williams anak dari Thomas Dawir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman" dalam dakwaan alternatif pertama kedua dan "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", dalam dakwaan kumulatif kedua; .
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; .
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah plastik klip bening yang berisikan bahan daun yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat brutto 0,63 gram.
 - 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver.
 - 5 (lima) pak plastik klip bening merk HW.
 - 1 (satu) Buah mangkok warna hijau.untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 6 warna hitam, nomor IMEI 863011040221353, IMEI 1: 2: 863011040221346, nomor Sim Card 082327605669, nomor Whatsapp 082327605669.dirampas untuk negara
 - 19 (sembilan belas) paket yang masing-masing dibungkus plastik klip bening yang berisikan bahan daun yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan total berat brutto 270 gram.
 - 1 (satu) buah kardus bekas paket yang dibungkus plastik warna merah dan dilakban bening yang terdapat Resi Lion Parcel dengan Nomor Resi 11LP1754010754238, atas nama penerima Kak Diva, alamat penerima Danukusuman GK 4/1234, RT.015/RW.004, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225 (di belakang Salad One Baciro), Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
 - 2 (dua) buah sepatu warna abu-abu merk Desle.

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Pius Linus Kayom Alias Pius Anak Dari Rufinus Kayom;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025 oleh kami, Sunaryanto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Setyaningsih, S.H. dan Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Setyaningsih, S.H. dan Purnomo Wibowo, S.H., M.H. para Hakim Anggota, dibantu oleh Suryono Nugroho, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Maya Arini Tuasikal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Setyaningsih, S.H.

ttd

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sunaryanto, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Suryono Nugroho, S.H.